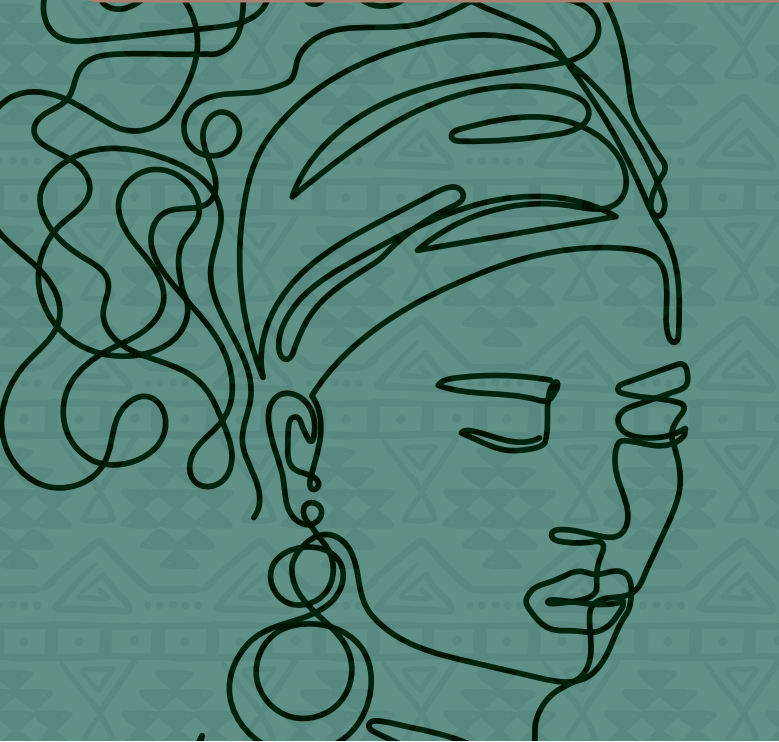




ACESSO À JUSTIÇA

NA PERSPECTIVA INTERSSECCIONAL DE GÊNERO E RAÇA

CARTA NACIONAL DE PRINCÍPIOS



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO



EDEPE Escola
da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo



CNOOP
CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORIAS
DE DEFENSORIAS PÚBLICAS



OUVIDORIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO



Aldeia Especializada de Promoção e Defesa dos
Direitos das Mulheres

EXPEDIENTE

Camila Marques	<i>Ouvidora-Geral</i>
Amanda Hildebrand Oi	<i>Assessora Técnica</i>
Adriano Alves dos Reis Santos	<i>Assistente Técnica II</i>
Mariana Mello Henriques	<i>Assistente Técnica I</i>
Aline de Santana Ribeiro	<i>Assistente Técnica I</i>
Priscila dos Santos Rodrigues	<i>Agente de Defensoria</i>
Andrea Pires Pacheco	<i>Oficiala de Defensoria</i>
Maria Cristina Ferreira Salerno	<i>Oficiala de Defensoria</i>
Renata Garcia	<i>Oficiala de Defensoria</i>
Renata Silva Castelli	<i>Oficiala de Defensoria</i>
João Lucas José Baldan	<i>Estagiária de Pós-Graduação em Direitos Humanos</i>
Beatriz Koshimizu Segal	<i>Estagiário de Direito</i>
Ingrid Sthefany da C. Gonçalves	<i>Estagiário de Comunicação</i>
Brenda da Silva Oliveira	<i>Estagiária de Administração</i>
Sophia Lavinia Silva	<i>Estagiária de Ensino Médio</i>
Marco Antonio Araújo de Almeida	<i>Estagiário de Ensino Médio</i>
Hygor Pietro da Silva Silvera	<i>Estagiário de Ensino Médio</i>

Conselho Consultivo Ouvidoria Geral

Antônia Nascimento	José Vicente	Paula Ligia Martins
Camila Marques Barroso	Kátia Souza	Paulo Illes
Carla Mauch	Laureci Dias	Rafael Giovanelli
Carolina Ricardo	Luciana Gross Cunha	Rebecca Groterhorst
Denise Dora	Luciano Santoro	Rogério Sottili
Elenita Sabadin	Lucila Pizani	Rosana Pierucetti
Giane Ambrósio Alvares	Luis Eduardo Regules	Silvia Souza
Guilherme da Varella	Maria Tereza Sadek	Sonia Couto
Isabella Henriques	Marina Ganzarolli	Vivian Peres

SUMÁRIO

Apresentação	5
Construção da Carta de Princípios de Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero em São Paulo em 2023	7
Impactos institucionais da Carta de Princípios de Acesso à Justiça na perspectiva de gênero e raça em São Paulo	8
Nacionalização da Carta de Princípios de Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero em 2024	11
Contribuições das reflexões sobre as lutas das mulheres pelo acesso à justiça: mulheres negras, mulheres trans e suas interseccionalidades	12
Contribuições das reflexões sobre igualdade e violência de gênero	14
Contribuições das reflexões sobre representatividade e espaços políticos	15
Carta de Princípios de Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero	16
Princípios Gerais	18
Acesso à Defensoria	21
Atendimento, Estrutura e Acessibilidade	24
Pesquisa, Capacitação e Educação em Direitos	31
Organização Institucional	32
Mecanismos de Controle e Participação Social	35
Agradecimentos	38

APRESENTAÇÃO

A Carta Nacional de Princípios de Acesso à Justiça na perspectiva de Gênero e Raça parte e dá continuidade ao trabalho realizado pela Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública de São Paulo e o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (NUDEM) na Carta de Princípios de Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero e Raça, lançada em março de 2023 como reflexo do compromisso assumido pela gestão da Ouvidora-Geral Camila Marques.

A Carta de Princípios elaborada em 2023 em São Paulo, surgiu com a intenção de nortear a Defensoria Pública do Estado de São Paulo na elaboração e execução de suas políticas institucionais, a partir de uma abordagem interseccional de gênero.

Isso porque, nos últimos anos, o movimento organizado de mulheres vem impulsionando uma série de reflexões que apontam para a necessidade de o sistema de justiça compreender que sua atuação deve estar comprometida com a erradicação das desigualdades que estruturam nossa sociedade. Desse modo, é necessário formular políticas que partam do entendimento das diferentes identidades e categoriais sociais, bem como das distintas condições de vulnerabilidade vivenciadas pelas mulheres que compõem a população e que são impactadas pela atuação das instituições jurídicas. Permite-se, assim, a criação de políticas de acesso à justiça específicas para as diferentes camadas da população, respeitando as transversalidades das

condições sociais, culturais, raciais e etárias.

Dessa maneira, faz-se necessário que as instituições do sistema de justiça, como a Defensoria Pública, estejam atentas e sensíveis às diferentes identidades sociais e condições de vulnerabilidade e opressões que impactam as mulheres. Bem como, estabeleçam políticas públicas que sejam pensadas a partir de um enfoque interseccional que considere medidas diferenciadas a partir das distintas especificidades e vivências da população de mulheres, adolescentes e meninas que buscam a garantia de seus direitos.

Esta premissa de compreensão das questões interseccionais que envolvem os sistemas de discriminações a muitas mulheres e meninas na sociedade brasileira é condição ímpar para a qualificação do atendimento e atuação da Defensoria Pública, bem como para a efetivação dos direitos fundamentais. No que diz respeito ao acesso à justiça, à erradicação da pobreza, à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e à redução das desigualdades sociais e regionais, a absorção desta premissa se torna essencial para que as Defensorias alcancem as suas missões constitucionais.

Neste sentido, este documento, tem por objetivo ressaltar que todas as políticas públicas do sistema de justiça devem guiar-se, necessariamente, pela perspectiva de gênero, lidando de maneira mais adequada com o perfil das demandas que lhe são apresentadas.

Portanto, os princípios que a compõem pretendem contribuir não apenas com políticas focais de gênero, mas também com o avanço na compreensão de que pensar e construir políticas de acesso à justiça exige contemplar a realidade das mulheres e dos corpos feminizados em todas as suas dimensões e diversidades.

Importante, neste cenário, ressaltar que em pesquisa, divulgada em novembro de 2023, elaborada pelo Instituto DataSenado e o Observatório da Mulher contra a Violência², estimou-se que 87% (oitenta e sete por cento) das mulheres brasileiras reconhecem a Defensoria Pública como um órgão que presta serviços de proteção às mulheres¹.

Desse modo, a exigência de uma abordagem interseccional sobre a questão de gênero e sobre a formulação da política pública de acesso à justiça para mulheres requer, sobretudo, especial atenção às desigualdades raciais, uma vez que o racismo permeia a sociedade brasileira e está arraigado nas instituições.

Os desafios contemporâneos reatualizam a questão de gênero como central para a formulação da política pública de acesso à justiça em diálogo

com ferramentas analíticas que problematizam a natureza interligada entre gênero e outras formas de opressão. No caso brasileiro, a estrutura escravocrata que organizou todas as instâncias sociais no regime colonial teve no racismo negro o dispositivo de regulação das desigualdades sociais: um sistema profundamente desigual, de dominação de gênero, sexualizado e racializado com efeitos perversos até os dias de hoje ².

A interseccionalidade descortina o entrelaçamento das diferenças de gênero, raça, etnia e classe social, e outras categorias, como eixos estruturantes de subordinação que repercutem nas trajetórias de diferentes grupos de mulheres ao acessarem à justiça. Contribui-se, assim, para evitar reducionismos e categorias estanques que, lidos de forma isolada, mascaram situações complexas e fenômenos multifacetados³.

Demandas sociais e institucionais da mesma natureza, no entanto, se apresentam às demais Defensoria Pública espalhadas pelo Brasil, o que impulsionou o projeto de nacionalização da Carta de Princípios inicialmente elaborada a partir do ponto de vista das mulheres paulistas, ampliado suas perspectivas, mas também sua aplicação.



CONSTRUÇÃO DA CARTA DE PRINCÍPIOS DE ACESSO À JUSTIÇA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO DE SÃO PAULO EM 2023

A criação da Defensoria Pública de São Paulo foi uma conquista democrática impulsionada pelos movimentos sociais e pela sociedade civil organizada, tem sido tarefa de todo campo democrático a agenda pelo fortalecimento, expansão e interiorização desta instituição responsável pela consolidação do modelo público, e constitucionalmente previsto, de acesso à justiça.

A elaboração da Carta de Princípios em São Paulo em 2023 esteve intimamente ligada ao surgimento da Defensoria Pública de São Paulo, uma vez que nesse estado a sociedade civil pode influenciar no desenvolvimento da instituição, definindo prioridades da promoção do acesso à justiça das mulheres, meninas e de corpos feminizados. Esse dado é corroborado pelo fato de que 77% do público total atendido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo é composto por mulheres, sendo que 55% das mulheres atendidas são mulheres negras, conforme dado produzido por esta Ouvidoria.

A respeito do processo de construção da Carta de São Paulo, tendo em vista que a interseccionalidade está presente na vida das mulheres e

meninas e observando seus diferentes contextos de vida, de luta e de demandas jurídicas e sociais, a formulação do documento contou com a participação e colaboração de mulheres pertencentes a diversos segmentos da sociedade e da própria instituição. Esse processo de construção buscou garantir que os princípios e diretrizes da Carta emanassem da vivência das diferentes mulheres que são atendidas ou que trabalham na Defensoria Pública.

Para reunir os insumos usados na elaboração do documento, foram realizadas conversas durante a série de diálogos “Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero”, que contou com a participação da Ouvidora-Geral do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, representantes de movimentos sociais e representantes do Conselho Consultivo da Ouvidoria, da academia e de integrantes da Defensoria Pública que ocupam as mais variadas funções. A carta também contou com a revisão de pesquisadoras dos estudos de gênero e do acesso à justiça.

Os principais eixos de discussão foram as lutas das mulheres pelo acesso à justiça,

representatividade e espaços políticos, igualdade e violência de gênero. Discutiu-se como as mais diversas experiências interseccionais reverberam no cotidiano das mulheres, como o racismo, a discriminação, os preconceitos de classe e os obstáculos enfrentados por familiares de pessoas presas e de vítimas da violência estatal, por mulheres com deficiência e idosas, crianças e adolescentes, migrantes, mulheres que lutam pelo direito à moradia, mulheres travestis e transexuais, mulheres encarceradas, mulheres lésbicas e bissexuais, mulheres em situação de rua, mulheres quilombolas e ribeirinhas, mulheres indígenas, mulheres do campo, mulheres trabalhadoras, mulheres em

situação de violência doméstica e mulheres mães, entre outras tantas mulheres.

Assim, partindo de um esforço conjunto de membras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, do Conselho Consultivo da Ouvidoria-Geral e representantes de movimentos sociais e da academia - mulheres que são atendidas ou que trabalham na Defensoria Pública, construíram 39 princípios que tem por objetivo nortear a Defensoria Pública do Estado de São Paulo na elaboração e execução de suas políticas institucionais, a partir de uma abordagem interseccional de gênero.

Impactos institucionais da Carta de Princípios de Acesso à Justiça na perspectiva de gênero e raça em São Paulo

A Nacionalização da Carta de Princípios se faz na esteira da relevância do impacto institucional observado após o lançamento da Carta de Princípios de Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero e Raça na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A potência do documento e dos esforços para sua produção e disseminação é observável e, nesse sentido, é central que esse esforço seja replicado para o resto do Brasil, para que esse impacto também seja nacionalizado, promovendo um fortalecimento e a consequente garantia de que uma perspectiva atenta às especificidades de gênero esteja presente na implementação de políticas de acesso à justiça nas Defensorias de todo país.

A Ouvidoria-Geral da DPESP adotou a Carta de Princípios de São Paulo como uma diretriz estruturante de sua atuação. Todos os projetos internos desenvolvidos pela Ouvidoria desde o lançamento

da Carta, portanto, tem-na adotado como guia.

A título de exemplo, é importante ressaltar, por exemplo, a aplicação de diversos dos princípios do eixo Mecanismos de Controle e Participação Social da Carta, a Ouvidoria-Geral envolveu de maneira central o movimento de mulheres no IX Ciclo de Conferências da Defensoria Pública e no Projeto Ouvidoria Itinerante. Ambas as atividades são essenciais para a constituição da política pública de acesso à justiça, de um lado, o Ciclo de Conferências é a fonte de criação do Plano de Atuação da Defensoria Pública que rege bianualmente as ações institucionais a serem encampadas pela instituição, e o Ouvidoria Itinerante, ao promover atividades territorializadas com os movimentos sociais nas diversas unidades da Defensoria Pública, também fornece substrato material para incidência nessa política.

Em uma aplicação direta de princípios do eixo de Atendimento, Estrutura e Acessibilidade, mas também de Organização Institucional, a Ouvidoria reestruturou seu fluxo de atendimento a mulheres, criando, inclusive, um atendimento especializado para mulheres em situação de violência, chamado Ouvi-las.

Em seu papel junto ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Ouvidoria usou a Carta de Princípios em todas as suas manifestações, em que discute e incide na implementação da política pública de acesso à justiça, sempre trazendo a perspectiva da usuária mulher, conforme exposto:

Manifestação da Ouvidoria sobre a Proposta de Deliberação que institui a Política de Valorização de Maternidade e Amamentação e Proteção da Primeira Infância no âmbito da DPESP:

Com base em diversos dos princípios a Ouvidoria e o Conselho Consultivo elaboraram manifestação que defendia a implementação da Política de Valorização de Maternidade e Amamentação e proteção da Primeira Infância, bem como a importância da consideração da perspectiva das usuárias mães nessa política.

Nesse sentido, defendeu a garantia de estrutura de espaços físicos e equipamentos para amamentação e trocadores com necessidade de dotação orçamentária para esse fim, o regime virtual de trabalho e garantia de escolha da modalidade de atendimento para usuárias, o atendimento diferenciado para gestantes em caso de risco à saúde e para mães com filhos e filhas com deficiência, a promoção de atividades de educação em direitos das mulheres para o público externo e formações

internas sobre a maternidade no âmbito do trabalho e do atendimento, entre outras medidas de valorização da maternidade para defensoras, servidoras e usuárias.

Para defender a necessidade do atendimento diferenciado para gestantes em caso de risco à saúde e para mães com filhos e filhas com deficiência, compôs a argumentação em prol dessa medida o princípio nº 2 da Carta, que estabelece que são diversos os grupos de mulheres, como as mães solo ou as maternidades vulnerabilizadas, que demandam atendimento da Defensoria Pública e para cada um deles há fluxos específicos capazes de acolher e apoiar de diferentes maneiras em contextos particulares.

Na defesa da promoção de atividades de educação em direitos das mulheres para o público externo e de formações internas sobre a maternidade no âmbito do trabalho e do atendimento, utilizou-se o princípio nº 28 elencado na Carta de Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero, que determina que a educação em direitos e o acesso à informação ampliam as possibilidades de as mulheres reivindicarem o cumprimento e a proteção de seus direitos.

Ao defender questões relacionadas à facilitação do atendimento à usuária o princípio nº 15.a que destaca a importância de o comparecimento nos estabelecimentos prisionais e de internação femininos serem pautados pelo olhar de gênero a fim de observar, dentre outras questões, as condições a que estão sujeitas as mães, as gestantes, as puérperas e as lactantes foi utilizado

Ainda, ao pautar a importância de fluxos específicos de atendimento para mulheres que exercem a maternidade, destacou-se os mandamentos do

princípio nº 12, que determina que o atendimento de mulheres em condições de vulnerabilidade deve ser considerado prioritário, evitando-se a exigência de agendamentos, e deve estar sempre articulado com os Centros de Atendimento Multidisciplinar (CAM) e com a rede de serviços psicológicos e assistenciais, especialmente os serviços socioassistenciais e de saúde, entre outros que se fizerem necessários a cada situação específica.

Manifestação da Ouvidoria sobre Proposta Orçamentária Setorial anual da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o exercício de 2024:

Em sua manifestação sobre a proposta orçamentária de 2024 a Ouvidoria defendeu que dotações orçamentárias fossem destinadas à promoção do atendimento presencial itinerante territorializado. Para tanto, alicerçou seu argumento, dentre outras coisas, na defesa feita no princípio nº 7 da Carta de Princípios de Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero de que o atendimento territorializado promove o acesso à justiça para mulheres, considerando as dificuldades de deslocamento e obstáculos relacionados a preconceitos, ao horário de trabalho, aos cuidados domésticos e/ou com suas filhas e filhos, para chegar às unidades da Defensoria Pública. Além dessa determinação mais específica também se

faz na manifestação uma defesa de criação e implementação de rubrica orçamentária autônoma para a execução de programas institucionais voltados ao fortalecimento da equidade racial e de gênero na Defensoria Pública que tome por guia a própria Carta de Princípios.

Manifestação da Ouvidoria sobre Proposta de Expansão Institucional.

Ao apresentar sua manifestação sobre a proposta de expansão institucional, os princípios da Carta foram determinantes para a tomada de posição da Ouvidoria sobre diversas temáticas. Dentre elas destaca-se a argumentação da Ouvidoria para contrapor-se à sugestão da criação de cargos exclusivamente digitais para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e de crianças vítimas de violência que buscassem atuação policial. Para argumentar contra a proposta, a Ouvidoria retomou argumentação da Carta de Princípios de Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero que destaca que o atendimento territorializado é imprescindível para garantia do acesso à justiça das mulheres, tendo em vista as dificuldades de deslocamento e obstáculos que podem enfrentar em virtude do horário de trabalho, da dedicação desigual aos cuidados domésticos e/ou de suas filhas e filhos, para chegar às unidades da Defensoria Pública.



NACIONALIZAÇÃO DA CARTA DE PRINCÍPIOS DE ACESSO À JUSTIÇA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO EM 2024

Um ano depois do lançamento da Carta em São Paulo, em março de 2024, para celebrar o seu aniversário, mas também para potencializar o seu alcance, realizou-se o Seminário Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero e Raça, organizado pela Ouvidoria-Geral da Defensoria do Estado de São Paulo (DPESP), pela Escola da DPESP (EDEPE), pelo Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da DPESP e pelo Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas.

No evento, reuniram-se mulheres de todo o Brasil comprometidas com as pautas de gênero e acesso à justiça para discutir os desafios enfrentados em seus Estados, mas, principalmente, para discutir a nacionalização da Carta de Princípios de Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero e Raça. Além de representantes da Ouvidoria-Geral da Defensoria do Estado de São Paulo (DPESP), da Escola da DPESP (EDEPE), do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da DPESP e do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas compuseram o seminário, representantes dos Núcleos de Defesa dos direitos das mulheres de diversos Estados do Brasil, bem como movimentos sociais, representados, notadamente, por membras do Conselho Consultivo da Ouvidoria da DPESP.

A partir de 3 rodas de conversas temáticas, em que se encontraram defensoras públicas, lideranças de movimentos sociais e representantes de entidades da sociedade civil, foram debatidas perspectivas que atravessam a temática de gênero, complexificando-a.

Apesar dos temas sugeridos, as mesas tiveram uma proposta de diálogo horizontal e transversal, assim as falas e reflexões não se limitaram de maneira estrita aos temas, que foram os seguintes:

- As lutas das mulheres pelo acesso à justiça: mulheres negras, mulheres trans e suas interseccionalidades;
- Igualdade e Violência de Gênero; e
- Representatividade e espaços políticos.

As rodas foram divididas entre falas provocados e falas debatedoras, além de terem espaços para falas das pessoas que acompanharam o evento e nelas foram levantados temas de extrema relevância com o objetivo de aprimorar e aprofundar a Carta originalmente elaborada em São Paulo. O evento e a reunião de representantes de diversos

estados demonstraram que, apesar de haver particularidades locais, as questões de gênero e suas diversas interseccionalidades em relação ao sistema de justiça e às Defensorias Públicas são, de modo geral, uniformes ao redor do país.

Na primeira mesa, intitulada **As lutas das mulheres pelo acesso à justiça: mulheres negras, mulheres trans e suas interseccionalidades** as falas provocadoras foram de Elenita Sabadin (membra do Conselho Consultivo da Ouvidoria-Geral de DPESP e da Associação de Familiares e Amigos de Presos e Egressos), Liliana Barros (Ouvidora da DPE-Pernambuco), Laura Dias (membra do Conselho Consultivo da Ouvidoria-Geral da DPESP e coordenadora do Movimento Nacional de População em Situação de Rua) e Luciana Gross Cunha (membra do Conselho Consultivo da Ouvidoria-Geral da DPESP). Como debatedoras compuseram o evento Antônia Nascimento (membra do Conselho Consultivo da Ouvidoria-Geral de

DPESP e liderança do movimento Frente de Luta por Moradia), Fabiana Silva (Ouvidora DPE Rio de Janeiro), Isabella Henriques (membra do Conselho Consultivo da Ouvidoria-Geral e diretora da ONG Alana) e Renata Moura Gonçalves, assistente da Primeira Subdefensoria Pública-Geral.

Os temas e questionamentos levantados pelas componentes dessa roda, como provocadoras, debatedoras e participantes foram centrais para o aprimoramento e aprofundamento dos princípios da Carta, especialmente no que se refere a necessidade de paridade de gênero dentro da carreira, atendimento territorializado, bem como do espraçamento da perspectiva de gênero no que se refere, por exemplo, a mulheres militantes. Pelo menos os princípios 25, 30 e 32, foram complementados a partir das contribuições advindas dessa mesa e que podem ser resumidas nos temas e perspectivas abaixo:

Contribuições das reflexões sobre as lutas das mulheres pelo acesso à justiça: mulheres negras, mulheres trans e suas interseccionalidades

Constatação de que o Poder Judiciário, assim como espaços de poder de modo geral são hostis às mulheres e questionamento sobre como, a partir desse cenário, pode haver um trabalho conjunto para a efetivação do acesso à justiça.

Importância do atendimento territorializado, especialmente para mulheres em situação de rua diante do aumento substancial de mulheres que são submetidas a essa situação em decorrência de violência, bem como para outras mulheres vulnerabilizadas.

Importância de se pensar para além da mulher universal para a construção de políticas de acesso à justiça e de espaços efetivamente acolhedores e capazes de reconhecer pluralidades dentro das Defensorias e Ouvidorias.

Importância de se pensar para além da mulher universal para a construção de políticas de acesso à justiça e de espaços efetivamente acolhedores e capazes de reconhecer pluralidades dentro das Defensorias e Ouvidorias.

Retomada do fato de que, no que se refere à preservação dos direitos das crianças, mulheres são mais cobradas, apesar de se tratar de dever de toda a sociedade, então, nesse sentido, cobrar do Estado a preservação dos direitos das crianças também é preservar o direito das mulheres.

Conscientização sobre o fato de que o direito é um instrumento em si de manutenção das condições históricas de subalternização das mulheres, mas que também tem potencial para efetivar direitos de mulheres.

Destaque sobre a relevância de coletivização de lutas particulares, inclusive como contraposição ao processo de criminalização e adoecimento de mulheres que se envolvem em militâncias.

Importância de que seja dada atenção especial às mulheres rurais, camponesas e sem-terra e que pautas de gênero sejam compatibilizadas com conceitos de racismo ambiental.

Na segunda mesa **Igualdade e violência de gênero** as falas provocadoras foram de Rosana Pieruccetti (Conselheira Consultiva da Ouvidoria DPESP e da ONG Recomeçar), Soleane Mancherini (Ouvidoria da DPE Acre), Karolyna Nascimento (Ouvidora DPE Paraná), Magali Mendes (PLP Campinas) e Erica Mona (Ativista, artista e usuária da Defensora Pública). Como debatedoras compuseram o evento Ligia Mafei (DPE-SP Núcleo de Infância e Juventude), Vanessa Alves Vieira (Nudir, DPE-SP), Joyce Ramos (Ouvidora DPE Ceará) e Anne Teive Aura (Nudem DPE Santa Catarina).

Os temas e questionamentos levantados pelas componentes dessa roda, como provocadoras, debatedoras e participantes também contribuíram sobremaneira com o aprimoramento da Carta, especialmente no que se refere à necessidade de representatividade de raça de gênero dentro da carreira, à valorização dos mecanismos institucionais de comunicação com movimentos sociais, à atenção à importância da desburocratização do atendimento e ao atendimento territorializado. Pelo menos os princípios 13, 16, 27, 33, 34, foram complementados a partir delas, que podem ser resumidas nos temas e perspectivas abaixo:

Contribuições das reflexões sobre igualdade e violência de gênero

Importância da visibilidade da interseccionalidade dentro das instituições, bem como de garantir a ocupação desses espaços, inclusive o da Defensoria Pública, por mulheres negras, chamando atenção para o fato de a disparidade racial não pode ser algo com o que nos acostumemos.

Retomada do processo de criação da Defensoria Pública de São Paulo a partir de movimentos sociais e reforço do fato de que é necessário que todas as Defensorias estejam abertas a eles, garantindo canais institucionais, não pessoalizados, para esse acesso.

Destaque da importância da sensibilidade, humanização e desburocratização do atendimento para toda a sociedade.

Importância de aplicar o direito para além do sujeito feminino universal de direitos, que é pensado para mulheres cisgênero, brancas e de classe média para que não haja revitimização institucional.

Importância da garantia dos direitos de pessoas não-binárias, mulheres transgênero transsexuais e travestis e do reconhecimento do direito de igualdade com as mulheres cisgênero, o que se traduz, por exemplo, em ter suas pautas encampadas pelos núcleos especializados em direito da mulher, e não apenas pelos núcleos relacionados à diversidade sexual.

Centralidade da visibilidade de mulheres indígenas e quilombolas dentro e fora das Defensorias, reconhecendo as diferenças e particularidades entre os diferentes povos para a garantia de um atendimento humanizado e efetivo, além do destaque para a relevância para o atendimento territorializado e para o fato de que a invisibilidade já é uma violência em si.

Importância da reafirmação da atuação da Defensoria Pública na defesa dos direitos das mulheres em situação de violência.

Destaque para o fato de que a atuação de núcleos e da própria Defensoria com viés de gênero e em defesa dos direitos de mulheres em situação de violência ainda encontra resistência interna e externa.

Na terceira mesa **Representatividade e espaços políticos** as falas provocadoras foram de Maria Aparecida Cao Villa (Ouvidora da DPE Santa Catarina), Katia Souza (Conselheira Consultiva da Ouvidoria DPESP militante do movimento pela educação), Monica de Mello (defensora pública

da DPE-SP), Patrícia Cardoso (Defensora Pública Geral da DPE-Rio) e Carolina Ricardo (Conselheira Consultiva da Ouvidoria DPESP e Instituto Sou da Paz). Como debatedoras compuseram o evento Jordana Rolim (APADEP-SP), Mara Renata da Mota Ferreira (Segunda Subdefensora Pública-Geral,

Samantha Vilarinho Mello Alves (Nudem DPEMG), Verônica Acioly de Vasconcelos (Subdefensora Pública Geral do Piauí), Fabiana Soler (AFAPE), Thais Guerra (NESC DPESP).

Os temas e questionamentos levantados pelas componentes dessa roda, como provocadoras,

debatedoras e participantes foram relevantes para o lançamento de novos olhares sobre a carta, especialmente nos temas de representatividade e educação em direitos. Pelo menos o princípio 28 e 30 foi complementado a partir delas, que podem ser resumidas nos temas e perspectivas abaixo:

Contribuições das reflexões sobre representatividade e espaços políticos

Defensoria é uma instituição que tem **muitos méritos** comparativos no que se refere a representatividade, no entanto ainda é necessário que princípios de igualdade e equidade se aprofundem. Nesse sentido, os núcleos e conselho consultivo de ouvidorias podem ser instrumentos de mudança a partir das estruturas internas.

Processos de educação em direitos, mas também **iniciativas populares de educação** são caminhos importantes para o aprofundamento da diversidade dentro das Defensorias.

Mulheres enfrentam adversidades e hostilidades quando ocupam e no processo de ocupar **lugares de poder**, nesse sentido, são essenciais políticas que incentivem mulheres nesses espaços, e também garantam sua manutenção.

Mudanças estruturais são essenciais no processo de equidade de espaços de poder, no entanto há medidas mais simples que garantem mudanças céleres que também se fazem relevantes.

Importância de a representatividade ser substantiva, não apenas descritiva para que a perspectiva de gênero e raça seja garantida na implementação da política, mas também do ponto de vista da evolução das instituições, para tanto, é essencial letramento racial e letramento de gênero.

Não se trata apenas da ocupação de espaços, mas também da **garantia de um atendimento mais qualificado**, de garantia dos princípios democráticos e de forma de garantir o olhar de gênero de maneira transversal na concretização das políticas públicas.

Camila Marques

Ouvidora-Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Norma Miranda Barbosa

Presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas do Brasil (2024-2025)

Tatiana Campos Bias Fortes

Coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres

Maria Aparecida Lucca Caovilla

Presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas do Brasil (2025-2026)

CARTA DE PRINCÍPIOS ACESSO À JUSTIÇA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO

Março, 2025

Considerando o contexto estrutural de discriminação e desigualdade que permeia as mulheres+ e corpos feminizados e que impacta na capacidade de acessarem a justiça, em razão de violências baseadas no gênero e de estruturas patriarcais que historicamente excluíram as mulheres dos processos de tomada de decisão;

Considerando que não há um conceito único de gênero – que perpassa por diversas discussões acadêmicas, políticas e históricas –, entende-se, para os fins dessa carta e em apertada síntese, gênero como as construções de masculinidade e feminilidade criadas na articulação com outras diferenças – de raça, etnia, classe social, nacionalidade, faixa etária – e como essas noções se embaralham e se misturam no corpo de todas as pessoas⁵, nesse sentido, gênero é também um instrumento que facilita a percepção das desigualdades sociais e econômicas entre homens e mulheres;⁶

Considerando que não existe um conceito universal de mulher e que as mulheres vivenciam contextos e interseccionalidades que agravam os obstáculos ao acesso à justiça;

Considerando que a maior parte das/os usuárias/os da Defensoria Pública do Estado de São Paulo são mulheres e que o corpo funcional de Defensoras/es e servidoras/es da instituição é composto majoritariamente por mulheres;

Considerando a perspectiva interseccional sobre a questão de gênero e que a formulação das políticas públicas de acesso à justiça impõe especial atenção às desigualdades cujas raízes remontam às heranças escravocratas e à formação tradicionalmente patriarcal da sociedade brasileira;

Considerando a fundamentalidade conferida pelo art. 5º, I, da Constituição Federal, à igualdade de direitos e obrigações para homens e mulheres, devendo ser interpretada em suas dimensões formal e material, bem como a relevância das demais legislações infraconstitucionais de proteção das mulheres e corpos feminizados, em especial a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que consiste em verdadeira política pública de prevenção e enfrentamento à violência de gênero no país;

Considerando que a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (“Convenção Belém do Pará”)

prevê que os Estados Partes devem estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes para mulheres sujeitas à violência, inclusive através de medidas de proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais processos, bem como estabelecer mecanismos judiciais e administrativos necessários para assegurar que a mulher sujeitada à violência tenha efetivo acesso a restituição, reparação do dano e outros meios de compensação;

Considerando que a Convenção Belém do Pará determina que os Estados Partes promovam e apoiem programas de educação governamentais e privados, destinados a conscientizar o público para os problemas da violência contra a mulher, recursos jurídicos e reparação relacionados com essa violência;

Considerando que o Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres das Nações Unidas e que a Recomendação Geral nº 33 do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) obriga os Estados partes a assegurarem às mulheres o acesso à justiça, o que inclui a proteção de seus direitos contra todas as formas de discriminação com o objetivo de apoiar o empoderamento dessas mulheres como indivíduos e titulares de direito, promovendo o potencial emancipatório e transformador do direito;

Considerando que a Recomendação Geral nº 33 CEDAW formula conceito multidimensional de acesso à justiça a partir de seis componentes inter-relacionados e essenciais, quais sejam: justiciabilidade, disponibilidade, acessibilidade, boa qualidade, provisão de remédios para as vítimas e prestação de contas dos sistemas de justiça;

Considerando que a Recomendação Geral nº 33 CEDAW prevê as Defensorias Públicas como elementos cruciais na garantia do acesso de mulheres hipossuficientes economicamente ao sistema de justiça e que a Instituição deve responder às necessidades das mulheres, de forma que o serviço seja prestado de maneira oportuna, contínua e efetiva;

Considerando o disposto no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, que reconhece o direito como um possível mecanismo de emancipação social e compreende o importante papel do sistema de justiça na promoção de políticas de igualdade de gênero;

Apontam-se os seguintes princípios e diretrizes que devem guiar as políticas institucionais da Defensoria Pública do Estado de São Paulo no intuito de ampliar o acesso à justiça na perspectiva de gênero.

Princípios Gerais

1

Toda as políticas institucionais de acesso à justiça devem ser pautadas pela perspectiva de gênero e raça, considerando suas interseccionalidades

Todas as políticas públicas, em especial aquelas que versam sobre acesso à justiça, devem orientar-se pela perspectiva interseccional de gênero e raça no intuito de reconhecer que as mulheres e corpos feminizados vivem experiências próprias e possuem demandas específicas.

Para pensar e construir políticas institucionais, não apenas aquelas com foco em gênero, as

Defensorias Públicas devem reconhecer e contemplar a diversidade em seus diferentes contextos. Esse trabalho de reconhecimento requer que as mulheres e outras minorias sexuais e de gênero sejam ouvidas no processo de tomada de decisões, influenciando ações que impactam diretamente o serviço prestado pela instituição e opinando sobre as necessidades em relação ao crescimento e fortalecimento das Defensorias Públicas.

2

A categoria “mulheres” não é universalizante e deve ser interpretada de forma plural a partir de suas diversidades

O conceito de gênero como categoria de análise histórica⁷ desnaturaliza as diferenças atribuídas a homens e mulheres como inerentes ao campo biológico e, por extensão, como princípio irrefutável de diferenciação e classificação. Nesse sentido, não é possível atribuir uma conceituação única à categoria “mulher”. São diversos os contextos, as vulnerabilidades e as interseccionalidades experienciadas pela construção de gênero e que impactam em diferentes graus no acesso à justiça das mulheres e de corpos feminizados.

São diversos os grupos de mulheres que demandam atendimento da Defensoria e cada um deles demanda fluxos contínuos e específicos capazes de acolher e apoiar de diferentes maneiras em contextos particulares.

Nesse sentido, como exemplo, destacam-se os grupos de mulheres, adolescentes e meninas em situação de violência doméstica e intrafamiliar, mulheres, adolescentes e meninas vítimas de violência sexual, mulheres, adolescentes e meninas com deficiência, as mulheres e adolescentes que são mães vulnerabilizadas, as presas, as idosas, as familiares e visitantes de pessoas presas e as vítimas de letalidade policial, as mulheres, adolescentes e meninas em situação de rua, as mulheres que precisam assegurar seu direito à moradia, as pessoas não binárias, mulheres travestis, transgênero e transsexuais, lésbicas, bissexuais, pretas, indígenas, ciganas, imigrantes, trabalhadoras rurais e urbanas, as ribeirinhas e quilombolas, entre tantas outras.

Além das particularidades resultantes de cada demanda jurídica e social, há também que se considerar como o racismo, em suas diversas formas de expressão, inclusive religioso e ambiental, a discriminação de gênero, a misoginia, a lesbofobia, o capacitismo, a transfobia e a xenofobia interpõem-se na vida das mulheres e de outras minorias sexuais e de gênero que buscam a Defensoria Pública. Frisa-se também as particularidades atinentes à faixa etária, uma vez que as aplicações de superação de barreiras de acesso à justiça devem considerar e observar, em todas as suas perspectivas, a condição peculiar de desenvolvimento de meninas e adolescentes

em uma visão interseccional articulada com as condições de gênero.

Faz-se necessário pensar também a partir da perspectiva e das necessidades de todas as mulheres integrantes do corpo funcional das Defensorias Públicas, incluindo as mulheres que ocupam funções terceirizadas e estagiárias, para que as instituições reproduzam internamente os valores que buscam promover em sua atuação diária. Assim, as políticas públicas institucionais devem garantir um olhar atento para as questões de gênero e suas interseccionalidades também na gestão interna da instituição.

3

As políticas de acesso à justiça devem romper com estereótipos de gênero e raça, ampliando a garantia de direitos de todas as mulheres em cada esfera de suas vidas

Os estereótipos de gênero e raça alocam às mulheres e aos corpos feminizados papéis sociais e características pré-determinadas. Com base nesses estereótipos, a sociedade hierarquiza os gêneros, fortalecendo e legitimando, historicamente, a subordinação social das mulheres e o controle sobre

seus corpos.⁸ Desse modo, a sua desconstrução é etapa crucial para a elaboração de políticas públicas que visem à promoção da igualdade de gênero e raça, uma vez que tais barreiras discriminatórias dificultam o acesso das mulheres à justiça.

4

O atendimento da instituição deve ser pautado pela escuta ativa e qualificada, não revitimização e promoção da autonomia, em observância aos desafios enfrentados pelas mulheres num contexto social patriarcal e racista

O atendimento da Defensoria Pública deve se pautar pela sensibilidade, empatia e não revitimização, considerando que o público atendido, composto majoritariamente por mulheres, enfrenta cotidianamente uma série de opressões e sofrimentos em razão de sua condição de mulher, de sua orientação sexual e performance de gênero, de sua raça ou etnia, de sua idade, seu estado civil,

sua condição socioeconômica, de sua condição física, de sua profissão e de sua sexualidade.

Dessa forma, é essencial que as políticas públicas de acesso à justiça sejam pautadas e absorvam todas as interseccionalidades que atravessam as mulheres e os corpos feminizados e que todas as pessoas envolvidas na prestação desse serviço tenham essa consciência.

5

A atuação da Defensoria Pública deve se pautar sempre pela autonomia e diversidade das mulheres e imparcialidade no atendimento, eliminando os estereótipos e as discriminações de gênero, raça, etnia, crença religiosa, faixa etária e sexualidade

O atendimento e a atuação das Defensorias Públicas devem pautar-se sempre pela imparcialidade e autonomia, bem como pela diversidade de mulheres, de forma a eliminar as barreiras ao acesso à justiça perpetradas pelas discriminações de gênero.

Nesse sentido, é importante considerar que a autonomia funcional da instituição é prerrogativa que deve ser invocada para proteção eficiente da população atendida - limitada ao interesse da parte e à legislação - e não deve amparar opiniões relacionadas a desacordos morais razoáveis ou perspectivas religiosas individuais.

6

A defesa e promoção dos direitos das mulheres necessita do empoderamento de mulheres, para tanto, a Defensoria Pública precisa se fazer conhecer para que mulheres saibam acessá-la para efetivar seus direitos

A divulgação das funções exercidas pela Defensoria Pública e de seus canais de agendamento é fundamental para promover o efetivo acesso da população à instituição e para se ter o reconhecimento da instituição como uma atriz da rede de serviços públicos.

A divulgação sobre os serviços prestados pela Defensoria precisa ser ampla e atingir locais estratégicos, como os serviços da rede de atendimento de assistência social e saúde, especialmente nas casas abrigo, centros de acolhida, e outros equipamentos públicos locais, em bases comunitárias que tenham permeabilidade nos bairros, nas sedes dos movimentos sociais e nas escolas e universidades públicas.

Também é importante a divulgação através de plataformas de comunicação, como a televisão, páginas oficiais nas redes sociais, podcasts, rádios e jornais comerciais e comunitários, sempre considerando a efetividade da forma de comunicação a partir da localidade em que reside a mulher usuária do serviço da Defensoria. Ademais, é fundamental prezar por formatos acessíveis - materiais impressos, em braile, em libras, sonoros, visuais - e em linguagem simples e adaptada à realidade local, de forma a abranger comunidades tradicionais, grupos étnicos e minoritários, e de acordo com a faixa etária de cada usuária.

Acesso à Defensoria

7

O agendamento na Defensoria Pública precisa ser simples e célere de modo a evitar o aprofundamento das barreiras ao acesso à Defensoria pelas mulheres

Facilitar o agendamento é medida central para garantir o acesso à instituição. As mulheres que precisam do serviço da Defensoria encontram-se em situação de vulnerabilidade, e as políticas de alcance à instituição precisam criar condições de acesso através de mecanismos simples e desburocratizados.

A padronização dos canais de atendimento da Defensoria é importante para garantir comunicação uniforme, objetiva e simples com o público. Entretanto, há diversas situações enfrentadas por mulheres que requerem condições específicas para garantir o acesso à justiça, como é o caso de

mulheres não letradas em mecanismos de tecnologia de informações, que vivem em locais isolados, ou ainda mulheres abrigadas e em situação de rua.

Dentro do cenário da exclusão digital, outras medidas importantes dizem respeito à necessidade de possibilitar o agendamento de atendimento a partir do comparecimento presencial na Defensoria e a pertinência de se criar fluxos específicos para que as/os profissionais das redes de serviços de proteção social tenha contato direto com as Unidades, facilitando o agendamento de mulheres em situação de grande vulnerabilidade.

8

A realização de atendimento presencial é fundamental para o acesso de mulheres à justiça

Considerando os diversos contextos em que se encontram as mulheres atendidas pela Defensoria Pública e o cenário de exclusão digital vivenciado pela população brasileira, é imprescindível que a instituição priorize o atendimento presencial. Casos envolvendo violência doméstica e familiar, que necessitam de atuação célere e nos quais as mulheres, meninas e outras minorias de gênero encontram-se em constante vigilância dentro de suas casas, dependem da modalidade presencial para garantir o efetivo acesso à proteção e à garantia de direitos.

O atendimento remoto, em determinadas vezes, pode se mostrar eficaz para garantir que as mulheres possam ser atendidas sem a necessidade de

deslocamento. Entretanto, a oferta de atendimento virtual não pode implicar na obstaculização do atendimento presencial e de todos os benefícios trazidos por ele para a pessoa atendida.

Nesse sentido, destaca-se especialmente, que o atendimento de mulheres em situação de rua deve ser prioritariamente presencial, célere e sem a necessidade de agendamento. Ademais, tendo em vista a vulnerabilização a que estão sujeitas, as Unidades das Defensorias Públicas onde há demanda devem contar com atendimento especializado para mulheres em situação de rua pautado pela escuta qualificada e, preferencialmente, com a integração da equipe de atendimento multidisciplinar.

9

A territorialização do serviço prestado pela Defensoria Pública é imprescindível para a garantia do acesso à justiça das mulheres

As mulheres e meninas atendidas pela Defensoria normalmente se encontram em situação financeiramente e territorialmente vulnerável e enfrentam dificuldades de deslocamento e obstáculos, relacionados a preconceitos, ao horário de trabalho, aos cuidados domésticos e/ou com suas filhas e filhos, para chegar até as unidades da instituição.

Atendimentos territorializados, itinerantes e mutirões in loco mostram-se como uma solução para a manutenção da presença da instituição em contextos de maior vulnerabilidade, prezando pela busca ativa de usuárias que não conseguem acessar a Defensoria nos canais comuns de agendamento ou que têm dificuldade para se deslocar até as Unidades, como as mães solo, as mulheres que residem nas periferias ou ocupações, mulheres

trabalhadoras do campo, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, mulheres do campo entre outras.

Nesse sentido, é fundamental que a Defensoria ofereça atendimento itinerante, que chegue nos locais de residência, de trabalho, em escolas e serviços socioassistenciais e de saúde próximos dessas mulheres e minorias de gênero para atender suas demandas

Importante nesse sentido que a política de atendimento itinerante seja pensada a partir da perspectiva de gênero, raça e etnia, considerando a necessidade de que os atendimentos territorializados sejam realizados também fora dos dias e horários comerciais e que previamente haja um levantamento das demandas jurídicas locais pela perspectiva de gênero.

10

As medidas de simplificação dos critérios de atendimento e a facilitação da avaliação financeira devem ser pensadas a partir da perspectiva de gênero e raça

Os mecanismos para aferimento dos critérios de atendimento e de avaliação financeira para possibilitar o acesso à Defensoria Pública podem consistir em obstrução ao acesso à justiça e à garantia de direitos a muitas mulheres e corpos feminizados.

É preciso garantir a desburocratização do acesso à justiça e, dentro da Defensoria, isso significa também desburocratizar o processo de avaliação financeira, especialmente de mulheres em situação de vulnerabilidade. Destaca-se que a vulnerabilidade de mulheres em situação de violência doméstica é presumida, independentemente da aferição de hipossuficiência econômica para acesso aos serviços da Defensoria Pública.

Nesse sentido, o critério de atendimento traduzido na análise da situação financeira de uma mulher e de outras minorias de gênero precisa ser multidimensionado e considerado a partir da realidade financeira por ela apresentada no momento do atendimento e a partir da demanda pleiteada. Assim:

- a. O requisito de renda para atendimento na Defensoria dev avaliar elementos para além da questão financeira e abranger outros fatores de exclusão e vulnerabilidade, como os de gênero, raciais, territoriais e os de violência, que comprometam o efetivo acesso à justiça;

- b. Ampliação do acesso das mulheres e corpos feminizados em situação de violência doméstica e familiar para além das medidas protetivas de urgência, abrangendo ações correlatas sem a necessidade da triagem socioeconômica;
- c. Ampliação do acesso de crianças e adolescentes em situação de violência aos serviços da Defensoria Pública sem a necessidade de realização de avaliação financeira, tendo em vista o contexto de vulnerabilidade em que

se encontram e os princípios da proteção integral, melhor interesse e prioridade absoluta que devem nortear o atendimento em serviços públicos. É necessário considerar que as meninas são pessoas em especial desenvolvimento e, por isso, necessitam amparo e proteção para definirem seu acesso à educação, à saúde e a direitos sexuais e reprodutivos, estando sujeitas, muitas vezes, a situações de violência e ao condicionamento de suas vidas.

11

O atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar deve ser considerado urgente, garantindo prioridade no atendimento e evitando a exigência de agendamento

O atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar é sempre considerado urgente em razão da necessidade de proteção e cuidado com a vítima exposta ao/a agressor/a. Nesse sentido, é fundamental que o atendimento das mulheres vítimas de violência ocorra tão logo elas procurem a Defensoria Pública, garantindo prioridade ao seu atendimento e dispensando a

exigência de agendamento uma vez que a demora de um ou dois dias pode apresentar risco à integridade da mulher. Tem-se como exemplo a Deliberação CSDP n 138/2009, que determina a tramitação prioritária de casos de mulheres em situação de violência no âmbito da Defensoria Pública de São Paulo.

12

O atendimento a mulheres mães em situação de grande vulnerabilização deve ser considerado prioritário, evitando a exigência de agendamentos

O atendimento de mulheres e adolescentes mães vulnerabilizadas quando impedidas no exercício de sua maternidade pelo Estado precisam ser atendidas seguindo fluxos institucionais específicos, pela necessidade urgente de proteção e cuidado, buscando prevenir violências institucionais como afastamento compulsório de suas/seus bebês e judicialização de questões sociais.

Nesse sentido, é fundamental que o atendimento das mulheres mães, que por vezes estão hospitalizadas ou em situação de rua ou acolhimento, ocorra tão logo ela ou profissionais da rede que a acompanham procurem a Defensoria Pública, garantindo prioridade ao seu atendimento, articulação imediata com eventuais atendimentos de apoio psicossocial, a exemplo dos Centros de Atendimento Multidisciplinar – CAMs da DPESP, dispensando a exigência de agendamento.

Atendimento, estrutura e acessibilidade

13

Para garantir qualidade, segurança e acolhimento durante o atendimento às mulheres pela Defensoria Pública, são necessários fluxos específicos e desburocratizados de atendimento que sejam observados durante toda interação

É necessário estabelecer protocolos e fluxos de atendimento para as diferentes situações que exigem cuidado e atenção específica, sem que isso se torne um entrave burocrático. Especialmente no caso das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, é necessário assegurar o acesso a casas abrigo (que garantam a permanência conjunta com filhas e filhos), assistência financeira, meios de contato de urgência e serviços médicos, psicológicos e sociais.

Visando à proteção da integridade física e psicológica das mulheres e outras minorias de gênero em situação de violência doméstica, é importante a construção de mecanismos que preservem sua

privacidade e segurança, através de combinados sobre canais e horários de contato e palavras de segurança e alerta.

É de suma importância que se criem fluxos específicos e desburocratizados para além das situações das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, considerando outras vulnerabilidades que demandam um olhar mais atento, como fluxos para crianças, adolescentes e pessoas adultas não binárias, meninas, adolescentes e mulheres transexuais e travestis, mulheres familiares de presos, para meninas, adolescentes e mulheres em situação de rua, com deficiência, para as adolescentes e mulheres mães, entre outras.

14

O acolhimento e não julgamento moral durante o atendimento são elementos constituintes da garantia ao acesso à justiça e devem sempre ser observados

Deve-se partir da premissa de que as mulheres e corpos feminizados que buscam atendimento na Defensoria Pública vivenciaram diversos contextos de vulnerabilização e exclusão, inclusive situações de violência.

Por este motivo, é imprescindível que o atendimento de mulheres preze sempre pelo respeito, acolhimento, pela escuta ativa, pela promoção

da autonomia, pela não revitimização, pelo não silenciamento, pela utilização de nomes e pronomes em acordo com o gênero de preferência da pessoa atendida, bem como pela proteção da privacidade e do sigilo profissional.

É importante também levar em consideração, sempre que possível, a preferência em ser atendida por pessoas do gênero feminino ou masculino.

A relação entre representante dos interesses legais e mulheres usuárias do serviço deve ser construída com base na confiança, no contato pessoal sempre que possível e na comunicação efetiva

O atendimento virtual trouxe diversos benefícios para a população usuária da Defensoria Pública; no entanto, é importante reconhecer os limites da tecnologia digital. O diálogo e a orientação jurídica a respeito de assuntos complexos precisam ser feitos de forma empática, acolhedora e assertiva.

Além disso, é preciso considerar que parte das usuárias se encontram em um cenário de exclusão digital. Dessa forma, é fundamental que a Defensoria Pública mantenha a rotina de atendimentos presenciais para o público, inclusive, formulando estratégias para detectar quando o contato presencial é imprescindível.

Mulheres privadas de liberdade e adolescentes internadas:

o atendimento das pessoas privadas de liberdade e de adolescentes internadas tem funções que ultrapassam a preparação da defesa técnica. Trata-se de oportunidade de a pessoa custodiada ter contato com o mundo externo, de fomentar a relação de confiança com a Defensoria e, principalmente, é uma oportunidade para apresentar denúncias e queixas sobre as condições sob as quais está submetida. O comparecimento nos estabelecimentos prisionais ou de internação deve ser pautado pelo olhar de gênero, observando, em especial, as condições a que estão sujeitas as mães, as gestantes, as puérperas, as lactantes, as pessoas que menstruam, pessoas não binárias e as mulheres transgênero, transexuais e travestis.

Mulheres familiares de pessoas privadas de liberdade:

existe um público específico que utiliza os serviços da Defensoria, mas não é parte da relação jurídica no processo criminal: as mães, companheiras, irmãs, avós e filhas das pessoas privadas de liberdade. Assim como o contato pessoal é importante para quem está sendo acusado, também é importante que as familiares tenham a possibilidade de comunicarem-se com a Defensoria para obterem informações e contribuírem com a defesa. As familiares também são importantes fontes de denúncias de violações de direitos que ocorrem cotidianamente no ambiente prisional, especialmente nos dias de visita, podendo elas mesmas serem alvos de violências físicas, psicológicas e sexuais por agentes de segurança pública. É importante observar que nas situações de cumprimento de pena o atendimento remoto é fundamental para possibilitar tal contato, considerando as distâncias entre o local que tramita o processo e a residência da pessoa interessada.

Mulheres vítimas ou familiares de vítimas de violência Estatal:

os índices de segurança pública evidenciam as frequentes violações de direitos humanos praticados pelas forças policiais/estatais no país. Os atendimentos de mulheres vítimas ou familiares de pessoas que sofreram algum tipo de violência estatal desproporcional, em especial decorrente do uso de armas de fogo por agentes de segurança pública, devem ser realizados por equipe multidisciplinar capacitada para acolher tais demandas. Nesse sentido, é fundamental que a instituição estabeleça programa específico de atendimento para esses casos, orientando os/as Defensores/as sobre como proceder ao acompanhamento de inquéritos e processos criminais que têm como autores agentes estatais, bem como contribuir para a prevenção do uso excessivo da força e para a reparação das vítimas

16

A desburocratização do atendimento, a elucidação e a simplificação de conceitos e termos jurídicos tornam acessível às mulheres a compreensão sobre seus direitos

A linguagem jurídica representa por si uma barreira no acesso à justiça. Enquanto não se simplifica a linguagem jurídica no âmbito dos processos, tornando-os mais inteligíveis a quem não conhece profundamente o Direito, é missão da Defensoria garantir a acessibilidade nos meios de comunicação da instituição, bem como facilitar a compreensão sobre o processo, sobre os direitos das usuárias e, especialmente, comunicar-se através

de linguagem acessível e simples com as mulheres e meninas durante a prestação de serviços da Defensoria Pública.

Além disso, um procedimento de atendimento desburocratizado e uma linguagem acessível e amigável são formas de garantir um ambiente seguro, promover o estabelecimento de uma relação de confiança e fornecer um atendimento sensível às usuárias da Defensoria.

17

O acesso aos métodos alternativos de resolução de conflitos deve primar pela atuação com foco no melhor interesse das mulheres, ressalvada a realização de autocomposição em casos de violência

As questões jurídicas podem, sempre que possível, ser resolvidas fora dos tribunais, garantindo maior protagonismo das partes envolvidas e sua maior satisfação. Entretanto, essa premissa não deve impor os métodos alternativos de resolução de conflitos como regra a todos os casos que envolvem mulheres e corpos feminizados, principalmente nos casos de violência de gênero, nos quais não é recomendada a autocomposição. Nesses casos é dever da Defensoria Pública atuar para, sem comprometer a autonomia e soberania sobre a

situação das mulheres, garantir proteção das estruturas sociais opressoras que a todo momento submetem as mulheres e os corpos feminizados ao desequilíbrio de poder nas relações sociais.

No entanto, excepcionalmente, e sempre que for o desejo da mulher em situação de violência tentar a via extrajudicial para, justamente, não prolongar a situação de violência em um longo processo judicial, garantidas previamente todas as orientações jurídicas e elucidadas todas as implicações dessa

atuação, por respeito à autonomia e autodeterminação das mulheres, podem ser pensadas, em conjunto com as mulheres, o uso dos métodos alternativos de resolução de conflitos para questões específicas, resguardando sua segurança física,

emocional e patrimonial, utilizando métodos onde as partes não se encontram em momento algum, com sessões marcadas em dias diferentes para que não haja sequer a possibilidade de encontro, entre outros cuidados específicos para essas situações.

18

No âmbito dos Juizados de Violência Doméstica, a instituição deve orientar-se pela atuação criminal e cível, no intuito de tornar o atendimento mais célere e estratégico às mulheres vítimas de violência doméstica

Considerando que a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) prevê, em seu artigo 14, a competência híbrida para os Juizados de Violência Doméstica (JVD), a Defensoria Pública deve primar pela atuação voltada para as demandas cíveis e criminais. A atuação em ambas as áreas se mostra a mais adequada para dar integral atendimento à mulher em situação de violência doméstica que, apesar da existência das medidas protetivas de urgência, se vê atrelada ao/à agressor/a enquanto não são propostas ações correlatas, como o divórcio.

Ademais, é preciso garantir atendimento inter e multidisciplinar nas Defensorias Públicas sempre

que for necessário para o enfrentamento das diferentes formas de violência doméstica e familiar contra as mulheres, atendendo ao previsto no artigo 8º da Lei Maria da Penha em relação às medidas integradas de prevenção por meio de um conjunto articulado de ações; bem como para o atendimento das necessidades das mulheres e de suas/seus filhas/os em situação de violência doméstica e familiar de forma integral e integrada. Ademais, a equipe multidisciplinar também poderá realizar o necessário mapeamento e articulação com a rede do território com vistas a superação efetiva da situação de violência, o que não se dá apenas na esfera jurídica, como a Lei Maria da Penha já traz.

19

Garantir amplo acesso à justiça às mulheres significa atuar na defesa de direitos antes, durante e depois de um processo judicial

A defesa de direitos é um exercício a ser realizado no âmbito de um processo judicial, mas também e especialmente fora dele. As mulheres e outras minorias de gênero são submetidas a diversas situações extraprocessuais que as colocam em situação de violação de sua integridade e de seus direitos.

É o caso de uma reintegração de posse violenta, de uma prisão arbitrária, de ameaças ou agressões no âmbito doméstico e familiar, da separação precoce

entre mães e seus/suas filhos/as em situações de extrema pobreza ou no cárcere, por exemplo. Em todas essas graves situações, é imprescindível que as pessoas, e sobretudo as mulheres, meninas e corpos feminizados, sejam acompanhadas e orientadas pela Defensoria Pública. Importante salientar, ainda, que a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) garante que o atendimento pela Defensoria Pública às mulheres vítimas de violência doméstica deve ocorrer desde a fase policial (artigo 28, Lei 11.340/2006).

20

Criação e fortalecimento de centros ou setores de atendimento multidisciplinar a exemplo dos Centros de Atendimento Multidisciplinar (CAMs) da DPESP, com o objetivo de propiciar um atendimento responsável, humanizado e acolhedor para mulheres, adolescentes e meninas

Considerando que o atendimento de mulheres e dos corpos feminizados é atravessado por questões sensíveis e complexas que exigem a atuação de profissionais de outras áreas, além do direito, na perspectiva multidisciplinar e o papel fundamental das/os profissionais multidisciplinares na qualificação do atendimento, através da escuta qualificada, facilitação da comunicação e do diálogo,

aprimoramento dos fluxos internos e externos, articulação com as redes, entre outras atuações, judiciais e extrajudiciais, desvela-se necessário a criação, o fortalecimento e a ampliação desse órgão interno, bem como uma maior integração das/os agentes aos atendimentos realizados na Defensoria Pública.

21

A acessibilidade do ambiente de atendimento e das formas de comunicação da instituição promovem a inclusão e a ampliação do acesso à justiça para pessoas com deficiência

O ambiente de atendimento e de trabalho na Defensoria Pública deve ser seguro e acessível a todas as mulheres e corpos feminizados, de modo que as/os integrantes da instituição devem ser treinadas/os para reconhecer e orientar as/os usuárias/os com deficiência, mobilidade reduzida e outras necessidades.

Assim, é dever da instituição observar a devida implementação de mobiliário acessível para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Além disso, o atendimento deve orientar-se pela acessibilidade da comunicação, considerando que o acesso à justiça perpassa pelo entendimento global do problema enfrentado e dos direitos envolvidos, é essencial que a Defensoria Pública se adapte ao meio de contato mais efetivo para comunicar-se com as usuárias, prezando sempre pela oralidade nos casos que assim demandarem.

Ademais, no intuito de conferir acesso integral à justiça para pessoas com deficiência visual ou

auditiva, é imprescindível que a instituição remova as barreiras linguísticas proporcionando materiais de informação em multiformatos e profissionais de tradução e interpretação, se necessário.

Destaca-se também que a localização das Unidades da Defensoria Pública influencia na dinâmica da relação entre a instituição suas usuárias. A facilidade e a proximidade da Unidade aos territórios em que reside o público promove a acessibilidade e o fortalecimento de laços com as usuárias e com a sociedade civil organizada, considerando as dificuldades enfrentadas no transporte público, o tempo dispensado e o custo de deslocamento.

Nesse sentido, é importante ressaltar que deliberações internas da Defensoria Pública de São Paulo garantem, na impossibilidade de deslocamento, o direito ao atendimento domiciliar in loco para pessoas com deficiência e pessoas em sofrimento mental (Deliberação CSDP n. 219/2011).

22

Acolher uma/um usuária/o que exerce a maternidade significa acolher também seus filhos/as, que a/o acompanham no atendimento, e oferecer a eles/as um ambiente saudável

A segurança, a acessibilidade e o conforto no ambiente de atendimento precisam ser garantidos para a mulher e para todas as outras pessoas que exercem a maternidade durante o atendimento presencial, mas o ambiente também deve ser acolhedor a quem acompanha essa pessoa - na maior parte das vezes, seus/suas filhos/as. Assim, é

importante que o espaço do atendimento priorize a privacidade das mulheres e pessoas que maternam para que se sintam seguras e confortáveis em falar sobre suas demandas, além de destinar espaço adequado a crianças, bebês de colo e ao aleitamento.

23

A atuação da Defensoria Pública em casos da Infância e Juventude deve orientar-se pela não revitimização, prezando pelos procedimentos da escuta especializada e depoimento especial efetuados por profissionais competentes

A Lei nº 13.431/2017 estabelece que a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência tem direito de receber assistência jurídica qualificada e psicossocial especializada para facilitar sua participação e resguardá-la/o de comportamentos impertinentes reproduzidos pelos órgãos do sistema de justiça ou demais atrizes e atores processuais. No intuito de garantir a prioritária proteção da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência, a escuta especializada e o depoimento especial mostram-se

importantes procedimentos de oitiva para evitar a revitimização.

Nesse sentido, a atuação da Defensoria deve prezar pela não revitimização e não deve proceder à escuta especializada caso esta já tenha sido realizada por outro profissional da rede ou, caso não tenha sido efetuada e não haja profissional competente para tanto, a instituição deve encaminhar a criança ou o adolescente para equipamento adequado das redes de serviço.

24

Acesso à justiça às mulheres nos dias atuais também significa acesso às ferramentas digitais por meio das quais o sistema de justiça opera

Tendo em vista a crescente – e discutível - virtualização do sistema de justiça, através de processos digitais, audiências por videoconferência e atendimentos remotos, mostra-se pertinente que a Defensoria Pública disponibilize em suas sedes as ferramentas digitais e o suporte necessário para

que as usuárias possam participar efetivamente dos atos processuais, sem impedimentos em razão das barreiras que os meios digitais apresentam.

Essa proposição se mostra relevante, principalmente, para mulheres e outras minorias de gênero em situação de violência doméstica e familiar que

não querem encontrar-se com o/a agressor/a durante o andamento processual, mas não possuem acesso à internet ou às tecnologias de informação e comunicação.

Os obstáculos enfrentados nos serviços remotos de atendimento, demonstram a necessidade de a Defensoria Pública manter suas atividades no modelo presencial e incidir para que a virtualização do sistema de justiça não seja um procedimento

adotado como regra nem represente um impeditivo àquelas que se encontram em um cenário de exclusão digital.

Nesse sentido, a articulação com os serviços das redes de atendimento e proteção às mulheres também pode ser um recurso a ser acionado, fornecendo as condições, meios e apoios necessários para que o atendimento seguro na DPESP ocorra virtualmente, caso seja desejo da mulher.

25

Garantia de direitos individuais e de direitos afetos à coletividade são formas diferentes, importantes e necessárias de se promoverem os direitos das mulheres e a necessária perspectiva de gênero e raça ao lidar com esses casos evita revitimizações

Os desafios enfrentados pelas mulheres, meninas e corpos feminizados na busca de seus direitos são complexos porque dizem respeito a questões estruturais, como o machismo no caso da violência de gênero, a necessidade de subsistência diante de uma separação, a incerteza gerada pelos processos relacionados a moradia, o preconceito para conseguir manter contato com um/a familiar preso/a, a garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência, a discriminação de gênero para ter garantido o direito ao aborto, entre outros.

Nem sempre atuações em prol de interesses individuais serão suficientes para discutir ameaças a direitos que afetam uma coletividade, especialmente aquelas que põe em risco os direitos das mulheres, meninas e dos corpos feminizados. Por este motivo a Defensoria Pública deve priorizar a atuação em tutela coletiva como meio fundamental para a defesa e promoção de direitos, que engloba necessariamente atuação interdisciplinar e articulação e aproximação com a sociedade civil e os movimentos sociais.

A atuação da Defensoria Pública em tutela coletiva perpassa por diversas adaptações e modulações do fluxo de atendimento da instituição, principalmente no que concerne ao aprimoramento das portas de entrada e da dispensabilidade da

triagem socioeconômica ou financeira.

Muitos casos de tutela coletiva são impulsionados por movimentos sociais cujas lideranças são femininas de modo que as mulheres e os corpos feminizados assumem papel central na luta por direitos, mas também estão entre as beneficiárias principais da atuação institucional. Nota-se que a militância e a luta política também podem ser espaços de adoecimento das mulheres militantes, bem como mais uma maneira de criminalizar seus corpos, nesse sentido, é importante que, inclusive no processo de absorção das demandas coletivas a perspectiva adotada pela Defensoria seja atenta às nuances relativas a gênero.

Os casos também costumam chegar através do contato as/os profissionais das redes de serviços de proteção, saúde e assistência social, o que demonstra a necessidade de a Defensoria Pública estar em constante diálogo com esses/as atores e atrizes, especialmente através de defensoras/es com atuação especializada e das/os profissionais dos centros de atendimento multidisciplinar de cada Estado, que exercem papel fundamental nessa conexão, articulação e identificação de demandas psicológicas e sociais das mulheres, meninas e outras minorias de gênero.

Pesquisa, capacitação e educação em direitos

26

Produção de dados e informação como ferramenta estratégica para formular políticas institucionais que observem a diversidade das mulheres atendidas e das integrantes da Defensoria Pública

Para a elaboração sistemática e qualificada de políticas institucionais sob a perspectiva de gênero e raça é fundamental que a Defensoria Pública atualize constantemente o censo interno da instituição, mantenha dados acerca do perfil das usuárias e realize estudos qualitativos e análises críticas de gênero, raça e outras interseccionalidades, em colaboração com as organizações da sociedade civil e da academia.

A ampla divulgação desses dados e dos resultados obtidos, considerando a desagregação e o entrecruzamento das variáveis de gênero e raça, é importante para dar transparência e apoiar o estabelecimento de prioridades, políticas e fluxos para garantir que a equipe esteja sensibilizada às questões de gênero, raça e outras interseccionalidades, além de maximizar o acesso à justiça das mulheres, dos corpos feminizados, adolescentes e meninas.

27

A promoção de sensibilização e capacitações para a equipe das Unidades e para as/os advogadas/os e entidades conveniadas/os nos Estados onde há, articuladas com a rede de serviços, possibilita atendimentos qualificados e sensíveis às especificidades de gênero e raça

Atender de forma qualificada implica dispor das ferramentas e do conhecimento necessários para reconhecer que as situações que exigem um olhar atento à perspectiva de gênero e fornecer um serviço sensível a isso. Assim, a promoção de capacitações permite às equipes da Defensoria Pública e de entidades conveniadas, bem como aos/as advogados/as conveniados/as lidarem com os casos de forma sensível às demandas específicas de cada usuária.

Considerando o caráter interdisciplinar que envolve os atendimentos de mulheres e outras minorias de gênero, é fundamental que as/os integrantes estejam preparadas/os para reconhecer situações

em que um atendimento especializado é necessário e atuar a partir de uma compreensão global e multidisciplinar do problema.

Por isso, é fundamental que a instituição estabeleça capacitações obrigatórias e periódicas, por meio do envolvimento dos órgãos de Defensoria responsáveis pela educação em direitos, e que as formações incluam abordagens acerca de letramento racial, educação antirracista, racismo e machismo estruturais e institucionais, maternidades vulnerabilizadas, direitos sexuais e reprodutivos, aborto, combate à violência sexual e doméstica-familiar, ao feminicídio, entre outras.

28

Educação em direitos, educação popular e o acesso à informação ampliam as possibilidades de as mulheres reivindicarem o cumprimento e a proteção de seus direitos

A educação em direitos é uma das principais portas de entrada para as mulheres e outras minorias de gênero acessarem a justiça e deve ser pautada pelo empoderamento legal, pelo letramento jurídico e por informações qualificadas dos mecanismos de acesso à justiça e de serviços socioassistenciais, de saúde, habitação, entre outros. A divulgação de materiais em multiformatos e a promoção de palestras, cursos e rodas de conversa são essenciais para efetivar a prática da educação em direitos.

É preciso buscar fortalecer as ações das escolas das Defensorias nesse sentido e garantir a interdisciplinaridade nessas atuações para que a população tenha acesso a conhecimentos relacionados ao acesso à justiça que o direito não abarca. Assim também é de suma importância as atividades de educação em direitos sejam compostas por outras áreas de saber, contando com a participação das/os profissionais dos centros de atendimento multidisciplinar de cada

Estado, bem como de outras/os áreas de saber que compõe os quadros da instituição.

Nesse sentido, considerando que as atividades em educação de direitos são essenciais para a efetivação da cidadania e estão entre as missões da Defensoria Pública, destaca-se que essa atuação deve ser voltada também para a conscientização dos homens sobre os direitos humanos das mulheres e das pessoas em não conformidade com a binariedade de gênero, visando garantir a não discriminação e a igualdade. Além disso, são fundamentais o fomento a programas de “defensoras/es populares” e “promotoras/es legais populares”, bem como processo de educação popular, para formação de multiplicadoras de direitos e para promover a ampliação do acesso à justiça sob a perspectiva de gênero, raça e outras interseccionalidades, bem como para garantir processos formativos para potencial ingressantes na carreira.

Organização institucional

29

A tecnologia e os sistemas digitais devem ser aliados na promoção dos direitos das mulheres e facilitarem o atendimento de mulheres

As ferramentas digitais devem ser adaptadas às necessidades de cada contexto, apoiando uma atuação estratégica na defesa e promoção dos direitos das mulheres e de corpos feminizados.

De um lado, é fundamental que seja resguardada a intimidade, a segurança e o sigilo dos dados das atendidas; de outro lado, os sistemas de

informação devem ser alimentados com todas as informações relevantes para o atendimento como anotação de pseudônimos, palavras de segurança, horários em que a usuária pode ser atendida e meios de contato hábeis para comunicação, principalmente para mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

30

Políticas de gênero perpassam pela promoção da participação de mulheres, especialmente mulheres com outros marcadores sociais para além do gênero, em espaços decisórios dentro da Defensoria Pública

É necessário remover as barreiras que obstaculizam a participação e/ou permanência das mulheres em cargos decisórios e políticos, buscar composições paritárias de gênero dentro dos órgãos colegiados de decisão, bem como promover ambientes acolhedores e atentos à perspectiva de gênero, raça e etnia. Nesse sentido, ressalta-se a importância de garantir uma representatividade substantiva, não apenas descritiva para que a perspectiva de gênero, raça e classe seja garantida na implementação da política, mas também do ponto de vista da evolução das instituições, para tanto, é essencial letramento racial e letramento de gênero.

É importante que a Defensoria Pública realize

estudos que monitorem e revelem as razões pelas quais as mulheres deixam de ocupar espaços de gestão, desenvolvendo políticas que favoreçam a presença de mulheres em seus cargos de liderança e a continuidade das mulheres nesses espaços de poder. Ademais, a Defensoria deve promover condições para que as mulheres e corpos feminizados possam ocupar um lugar de centralidade na elaboração de políticas e na tomada de decisões fundamentais da instituição, para tanto é fundamental a aprovação de políticas de maternidade inclusiva a diversidade de gênero, considerando que as mulheres e os corpos feminizados são responsáveis pela realização de tarefas domésticas e trabalhos de cuidado não remunerados de forma desproporcional em relação aos homens.

31

O ambiente e a estrutura de trabalho influenciam nas dinâmicas de gênero e devem ser adequados às necessidades das mulheres e livres de assédio e opressão de gênero e raça

As relações de trabalho e os espaços físicos devem observar as especificidades e eventuais necessidades das mulheres e pessoas em não conformidade com a binariedade de gênero, por exemplo, deve ser garantido para quem assim o desejar, tempo de amamentação após retorno da licença-maternidade e espaço adequado e com estrutura mínima específica para o apoio à amamentação, como salas que possibilitem a extração de leite materno durante o trabalho, com privacidade e higienização adequadas e a ampliação de fraldários independentes e apartados de banheiros femininos.

Ademais, é fundamental que a instituição escute diretamente e considere periodicamente quais são as necessidades das mulheres e pessoas feminizadas, considerando as especificidades de cada território, e que possua e fortaleça constantemente as políticas e mecanismos de enfrentamento ao assédio moral e sexual e preconceito de gênero, classe e raça, pensando nas diferentes funções e cargos que compõe a defensoria, assegurando um ambiente de trabalho livre de violências.

32

As políticas afirmativas de gênero e raça são fundamentais para o desenvolvimento da instituição e devem ser acompanhadas de políticas de permanência

O acesso à justiça sob uma perspectiva de gênero e antirracista passa pela implementação de políticas afirmativas de ingresso e de permanência na instituição. As políticas afirmativas incluem, entre outras medidas, as cotas para pessoas negras, indígenas e transsexuais em todos os concursos promovidos pela Defensoria Pública bem como a promoção de medidas que visem garantir a paridade de gênero e raça e a utilização de linguagem inclusiva nas bancas examinadoras de concursos e nos eventos promovidos pela instituição.

É importante considerar que as políticas afirmativas precisam estar em constante revisão e

aprimoramento para que permitam o efetivo ingresso e permanência das pessoas beneficiadas. Para tanto, a instituição deve criar mecanismos de elaboração e acompanhamento qualificados e análise de resultados acerca das políticas implementadas, bem como estar em constante diálogo com seus/suas membros/as e com a sociedade civil organizada para compreender os processos a serem aperfeiçoados. Frisa-se a importância de todas as equipes das Defensorias refletirem a diversidade da população, de modo que as mulheres e outras minorias sociais atendidas se sintam representadas e se identifiquem com a instituição.

33

A capacidade de atuar de forma especializada deve ser incentivada e ampliada, garantindo que mulheres de todo o país possam se beneficiar da atuação estratégica

Os núcleos especializados de promoção e defesa dos Direitos das Mulheres (em São Paulo, denominado NUDEM) é órgão estratégico e fundamental para o fortalecimento da Defensoria Pública e sua atuação pautada na perspectiva de gênero.

Considerando o desafio de se utilizar mecanismos jurídicos para romper com estruturas culturais e opressoras, como o machismo e o racismo, é imprescindível que os núcleos tenham condições de dialogar com mulheres, meninas e corpos feminizados de todo o estado, identificando as variadas demandas e principalmente respondendo a elas.

Nesse sentido, é imprescindível que seja garantida aos núcleos especializados ou mesmo para defensoras e defensores que atuam de maneira autônoma, em defensorias que eventualmente não tenham a referida estrutura, condições para dar e

pulverizar seu atendimento ao redor dos estados buscando a interiorização, e garantindo maior entrosamento entre suas membras e membros e entre estes e a sociedade civil das diferentes regiões do estado, bem como com profissionais e atrizes que compõe as redes de atendimento e de enfrentamento à violência contra as mulheres dos diferentes municípios do estado.

Da mesma forma, também se faz necessária atenção às necessidades de estruturação de atendimento multidisciplinar junto aos núcleos, para que eles possam contar com uma equipe técnica em número condizente com a quantidade de demandas recebidas, acompanhando outros órgãos similares do sistema de justiça, bem como ampliando a presença em todos os municípios dos estados, considerando suas dimensões.

34

Devem ser promovidos instrumentos de cooperação interestadual entre defensorias, núcleos e ouvidorias que atuam na temática de gênero e raça com o objetivo de compartilhar práticas exitosas e produção de protocolos uniformes.

A implementação de núcleos, atendimentos especializados, e, de modo geral, de uma política de acesso à justiça com perspectiva de raça e gênero pode se valer da promoção de uma atuação coordenada entre os órgãos dos diferentes estados.

Para assegurar a efetividade dessa atuação, devem ser promovidos instrumentos de cooperação interestadual entre defensorias públicas, núcleos especializados e ouvidorias que atuam na temática de gênero, bem como o aproveitamento dos fóruns já existentes para a discussão dos referidos temas. Esses instrumentos devem possibilitar o compartilhamento de práticas exitosas,

a construção coletiva de soluções e a produção de protocolos uniformes, garantindo o compartilhamento de diretrizes comuns para a defesa e promoção dos direitos das mulheres em todas as suas interseccionalidades.

A cooperação interestadual deve ser baseada na troca contínua de informações, na articulação interinstitucional e na capacitação conjunta dos agentes públicos, visando aprimorar o atendimento e fortalecer as políticas de enfrentamento à violência de gênero, promoção da igualdade e garantia de direitos.

Mecanismos de controle e participação social

35

Fortalecimento constante do vínculo entre a Defensoria Pública e a sociedade civil organizada é essencial para a formulação de políticas institucionais sob a perspectiva de gênero e raça

Mecanismos institucionais de participação social nas Defensorias Públicas são ferramentas fundamentais para que a instituição se desenvolva orientada pelas demandas populares e de todos os grupos organizados. É fundamental a cooperação e articulação com a organização da sociedade civil, em especial com os movimentos

de mulheres, mulheres negras, organizações feministas e lideranças comunitárias – como as promotoras legais populares –, para desenvolver mecanismos de apoio ao acesso das mulheres à justiça e a participação comunitária em torno de ações sobre direitos das mulheres e de corpos feminizados e raça.

36

As políticas institucionais de acesso à justiça pensadas através da perspectiva de gênero devem contar com a participação ativa de mulheres de diversos grupos sociais e raciais

É necessário o fortalecimento dos mecanismos de participação social de mulheres dos mais diversos grupos sociais e raciais, o que implica, inclusive, no fortalecimento de mulheres em posições de liderança e direção, bem como fortalecimento da participação de equipe técnica multidisciplinar nessa atuação, pois possuem grande articulação com as redes e movimentos dos territórios.

Considerando a relação vital entre a Defensoria

Pública e a sociedade civil organizada, é importante o fortalecimento dos canais de participação já existentes como locais privilegiados para discussões sobre a perspectiva de gênero, sendo necessário também o desenvolvimento de políticas que ampliem o diálogo com os movimentos sociais composto por maioria de mulheres, mulheres atendidas e que pautem sistemática e estrategicamente as demandas relacionadas à temática de gênero.

37

O planejamento do orçamento da Defensoria Pública deve priorizar políticas de alto impacto para mulheres, especialmente mulheres negras, indígenas, quilombolas e pertencentes a outros grupos minoritários

O orçamento da instituição deve refletir a prioridade dada às políticas de acesso à justiça com perspectiva de gênero e raça. Nesse sentido, considerando a finitude do orçamento público institucional, é importante que haja a priorização orçamentária das ações e políticas públicas que irão produzir maior impacto positivo às mulheres especialmente mulheres negras, indígenas, quilombolas e pertencentes a outros grupos minoritários e, assim, contribuir com a erradicação da

desigualdade de gênero e raça em nossa sociedade através, por exemplo, de políticas que visem garantir habitação, educação, saúde, entre outros direitos fundamentais, às mulheres desses grupos.

Além disso, é importante que haja instrumentos que possibilitem e garantam a participação das mulheres atendidas e/ou que compõem a sociedade civil organizada na definição das diretrizes orçamentárias institucionais.

38

Mecanismos internos de supervisão com a participação de mulheres são fundamentais para a efetiva implementação das políticas institucionais

É importante a criação de espaços internos com a participação ativa de mulheres, preferencialmente não apenas brancas, para coordenar e supervisionar, com perspectiva interdisciplinar, a implementação das políticas institucionais com olhar atento e específico para a perspectiva de gênero, raça e outras interseccionalidades.

Perpassa por essa diretriz a criação de coordenadorias e comitês que sejam espaços democráticos

e ativos, compostos por profissionais de diferentes cargos e funções, para a construção e gestão das políticas de igualdade de gênero, raça e etnia, e outras interseccionalidades. Nesse sentido, para a compreensão integral da implementação de políticas de gênero é necessária a elaboração de pesquisas e desenvolvimento de indicadores que permitam medir o acesso das mulheres à justiça.

39

Para acessar plenamente a justiça é necessário haver canais abertos e seguros de reclamação, sugestão e denúncia sobre violações aos direitos das mulheres

A existência de canais seguros de denúncia, sugestão e reclamação de violações aos direitos das mulheres que possam ser acessados por usuárias e integrantes da Defensoria Pública, garantindo cuidado, sigilo e proteção às mulheres que denunciam, amplia as formas de combate à discriminação

e aprimora as políticas institucionais.

Nesse sentido, a Defensoria deve prezar pelo constante aprimoramento e fortalecimento do Comitê de Combate ao Assédio e à Discriminação, da Ouvidoria-Geral e da Corregedoria-Geral.

40

A institucionalização de meios para que a sociedade influencie diretamente a construção e o desenvolvimento da Defensoria Pública, como a existência de uma Ouvidoria-Geral Externa, é o caminho para viabilizar a emancipação e garantia dos direitos das mulheres

O modelo de Ouvidorias Externas em Defensorias Públicas deve sempre primar pela escuta e diálogo com os movimentos sociais, usuárias/os e trabalhadoras/es, no intuito de compreender os impactos da atuação institucional nos diferentes contextos em que se encontram.

Parte-se do pressuposto que em uma sociedade estruturada em desigualdades sociais, territoriais, raciais e de gênero, toda e qualquer política pública ou atuação institucional produz impactos diferenciados para os mais diversos grupos, aqui incluídas as mulheres, em especial, mulheres negras.

Dessa maneira, em todos os espaços e camadas, a atuação programática e técnica da Ouvidoria deve se embasar por uma perspectiva e enfoque interseccional de gênero, raça e etnia, entre outras interseccionalidades, compreendendo e reconhecendo os impactos diferenciados das políticas de acesso à justiça nos diferentes setores da população. Assim, a instituição poderá avançar em um conceito multidimensional de garantia do direito de acesso à justiça, a partir dos princípios emancipatórios e de transformação social.



AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todas as pessoas que contribuíram para a elaboração e revisão desta Carta Nacional de Princípios de Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero e Raça:

Amanda Hildebrand Oi (*Assessora técnica da Ouvidoria-Geral da DPESP*), Amanda Michalski (*Ouvidora-Geral da Defensoria Pública de Rondônia*), Anabella Andrade (*Ativista dos direitos humanos e mentora do Coletivo “O Direito Achado na Rua”*), Anna Carolina Lanas Soares Cabral (*Psicóloga Agente do Centro de Atendimento Multidisciplinar do NUDEM*), Antônia Nascimento (*Conselheira Consultiva da Ouvidoria e coordenadora do FLM - Frente de Luta Por Moradia*), Camila Tourinho (*Coordenadora auxiliar do NESC - Núcleo Especializado de Situação Carcerária*), Carla Mauch (*Conselheira Consultiva da Ouvidoria e coordenadora da Mais Diferenças*), Cristina Pereira de Oliveira (*Coordenadora-Geral da ASDPESP - Associação de Servidores e Servidoras da DPESP*), Daniela Barbom Sorpilli (*Assistente Social Agente do Centro de Atendimento Multidisciplinar do NUDEM*), Elenita Sabadin (*Presidente da AFAPE - Associação de Familiares e Amigos de Presos*), Elida Lauris (*Consultora Independente de Direitos Humanos*), Erica Leoni (*Conselheira do Conselho Superior da DPESP*), Fabiana Cristina Severi (*Professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo*), Fabiana da Silva (*Ouvidora-Geral do Estado do Rio de Janeiro*), Fernanda Balera (*Coordenadora do NCDH - Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos*), Francisca Ramos Brito (*Ouvidora-Geral da Defensoria Pública do Estado do Ceará*), Getúlio Pedroso (*Ouvidor-Geral do Estado de Mato Grosso*), Hilem Estefania Cosme de Oliveira (*Assistente técnica da Ouvidoria-Geral da DPESP*), Inise Machado de Lima (*Ouvidora-Geral do Estado da Paraíba*), Isabella Henriques (*Conselheira Consultiva da Ouvidoria e Diretora Executiva do Instituto Alana*), Jordana Rolim (*Diretora da APADEP - Associação Paulista de Defensoras e Defensores Públicos*), Karol Nascimento (*Ouvidora da Defensoria Pública do Paraná*), Karolyne Nascimento (*Ouvidora-Geral do Estado do Paraná*), Katia Souza (*Conselheira Consultiva da Ouvidoria, professora e defensora de direitos humanos*), Letícia Carvalho Silva (*Instituto Alana*), Letícia Françoso (*Presidente do Conselho Estadual Para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo*), Ligia Mafei Guidi (*Coordenadora do NEIJ - Núcleo da Infância e Juventude*),

Liliana Cabral (*Ouvidora- Geral da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco*), Luciana Gross (*Conselheira Consultiva da Ouvidoria e professora da FGV Direito SP*), Luisa Mozetic Plastino (*Doutoranda e mestra em Direito e Desenvolvimento pela FGV DIREITO SP*), Magali Mendes Associação (*Promotoras Legais Populares “Cida da Terra” de Campinas e Região*), Mara Ferreira (*Segunda Subdefensora Pública-Geral da DPESP*), Maria Aparecida Caovilla (*Ouvidora-Geral do Estado de Santa Catarina*), Maria Cristina Quirino (*Movimento de Familiares das Vítimas do Massacre de Paraisópolis*), Maria Tereza Sadek (*Conselheira Consultiva da Ouvidoria e Professora doutora aposentada do Departamento de Ciência Política da USP*), Mariana Albuquerque Zan (*Advogada no Instituto Alana*); Mariana Mello Henriques (*Assistente Técnica da Ouvidoria-Geral da DPESP*); Mariana Tonolli Chiavone Delchiaro (*Corregedora auxiliar da DPESP*), Monica de Melo (*Professora da PUC-SP*), Naira dos Santos (*Ouvidora-Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia*), Naisandra Mota Silva (*Ouvidora-Geral da Defensoria Pública do Maranhão*), Paloma Casanovas Reis (*Assistente técnica da Ouvidoria-Geral da DPESP*), Patrícia Almeida (*Ouvidora-Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal*), Paula Machado (*Defensora Pública da DPESP*), Priscila dos Santos Rodrigues (*Agente socióloga da Ouvidoria-Geral da DPESP*), Renata Tibiriça (*Coordenadora do NEDIPED - Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência*), Rodrigo de Medeiros Silva (*Ouvidor-Geral do Estado do Rio Grande do Sul*), Rosana Pierucetti (*Conselheira Consultiva da Ouvidoria e Coordenadora da ONG RECOMEÇAR*), Thiago Oliveira Rodrigues (*Ouvidor-Geral do Estado do Piauí*), Walcircley Alcantara (*Ouvidor-Geral da Defensoria Pública do Pará*), Ângela Cristina dos Santos Ferreira (*Ouvidora-Geral da Defensoria Pública do Estado de Goiás*), Soleane Manchineri (*Ouvidoria da DPE Acre*), Laura Dias (*Membra do Conselho Consultivo da Ouvidoria-Geral da DPESP e coordenadora do (Ouvidora-Geral do Estado do Paraná)*), Erica Mona (*Ativista, artista e usuária da Defensoria Pública*), Vanessa Alves Vieira (*Nudiversis, DPESP*); Anne Teive Aura (*Nudem DPE Santa Catarina*), Samantha Vilarinho Mello Alves (*Nudem DPENG*), Verônica Acioly de Vasconcelos (*Subdefensora Pública Geral do Piauí*), Fabiana Soler (*AFAPE*) e Thais Guerra (*NESC DPESP*).

Agradecemos também a todas que contribuíram para a elaboração e revisão da Carta de Princípios de Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero de 2022:

Amanda Hildebrand Oi (*Assistente técnica da Ouvidoria-Geral da DPESP*); Anabella Andrade (*Ativista dos direitos humanos e mentora do Coletivo “O Direito Achado na Rua”*); Anna Carolina Lanas Soares Cabral (*Psicóloga Agente do Centro de Atendimento Multidisciplinar do NUDEM*); Antônia Nascimento (*Conselheira consultiva da Ouvidoria e coordenadora da FLM - Frente de Luta por Moradia*); Camila Tourinho (*Coordenadora auxiliar do NESC - Núcleo Especializado de Situação Carcerária*); Carla Mauch (*Conselheira Consultiva da Ouvidoria e coordenadora da Mais Diferenças*); Cristina Pereira de Oliveira (*Coordenadora- Geral da ASDPESP - Associação de Servidores e Servidoras da DPESP*); Daniela Barbom Sorpili (*Assistente Social Agente do Centro de Atendimento Multidisciplinar do NUDEM*); Elenita Sabadin (*Presidente da AFAPE - Associação de Familiares e Amigos de Presos*); Elida Lauris (*Consultora Independente de Direitos Humanos*); Erica Leoni (*Conselheira do Conselho Superior da DPESP*); Fabiana Cristina Severi (*Professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo*); Fernanda Balera (*Coordenadora do NCDH - Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos*); Hilem Estefania Cosme de Oliveira (*Assistente técnica da Ouvidoria-Geral da DPESP*); Isabella Henriques (*Conselheira Consultiva da Ouvidoria e Diretora Executiva do Instituto Alana*); Jordana Rolim (*Diretora da APADEP - Associação Paulista de Defensoras e Defensores Públicos*); Karol Nascimento (*Ouvidora da Defensoria Pública do Paraná*); Katia Souza (*Conselheira Consultiva da Ouvidoria, professora e defensora de direitos humanos*); Letícia Carvalho Silva (*Instituto Alana*); Letícia Françoso (*Presidente do Conselho Estadual Para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo*); Ligia Mafei Guidi (*Coordenadora do NEIJ - Núcleo da Infância e Juventude*); Luciana Gross (*Conselheira Consultiva da Ouvidoria e professora da FGV Direito SP*); Luisa Mozetic Plastino (*Doutoranda e mestra em Direito e Desenvolvimento pela FGV DIREITO SP*); Magali Mendes Associação (*Promotoras Legais Populares “Cida da Terra” de Campinas e Região*); Mara Ferreira (*Segunda Subdefensora Pública-Geral da DPESP*); Maria Cristina Quirino (*Movimento de Familiares das Vítimas do Massacre de Paraisópolis*); Maria Tereza Sadek (*Conselheira Consultiva da Ouvidoria e Professora doutora aposentada do Departamento de Ciência Política da USP*); Mariana Albuquerque Zan (*Advogada no Instituto Alana*); Mariana Tonolli Chivone Delchiaro (*Corregedora auxiliar da DPESP*); Monica de Melo (*Professora da PUC-SP*); Paloma Casanovas Reis (*Assistente técnica da Ouvidoria-Geral da DPESP*); Paula Machado (*Defensora Pública da DPESP*); Priscila dos Santos Rodrigues (*Agente socióloga da Ouvidoria-Geral da DPESP*);

Renata Tibiriça (coordenadora do NEDIPED - Núcleo de Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência); Rosana Pierucetti (Conselheira Consultiva da Ouvidoria e Coordenadora da ONG RECOMEÇAR); Antônia Nascimento (Conselheira Consultiva da Ouvidoria e coordenadora do FLM - Frente de Luta Por Moradia); Camila Tourinho (Coordenadora auxiliar do NESC - Núcleo Especializado de Situação Carcerária); Carla Mauch (Conselheira Consultiva da Ouvidoria e coordenadora da Mais Diferenças); Cristina Pereira de Oliveira (Coordenadora-Geral da ASDPESP - Associação de Servidores e Servidoras da DPESP); Daniela Barbom Sorpilli (Assistente Social Agente do Centro de Atendimento Multidisciplinar do NUDEM); Elenita Sabadin (Presidente da AFAPE - Associação de Familiares e Amigos de Presos); Elida Lauris (Consultora Independente de Direitos Humanos); Erica Leoni (Conselheira do Conselho Superior da DPESP); Fabiana Cristina Severi (Professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo); Fernanda Balera (Coordenadora do NCDH - Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos); Hilem Estefania Cosme de Oliveira (Assistente técnica da Ouvidoria-Geral da DPESP); Isabella Henriques (Conselheira Consultiva da Ouvidoria e Diretora Executiva do Instituto Alana); Jordana Rolim (Diretora da APADEP - Associação Paulista de Defensoras e Defensores Públicos); Karol Nascimento (Ouvidora da Defensoria Pública do Paraná); Katia Souza (Conselheira Consultiva da Ouvidoria, professora e defensora de direitos humanos); Letícia Carvalho Silva (Instituto Alana); Letícia França (Presidente do Conselho Estadual Para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo); Ligia Mafei Guidi (Coordenadora do NEIJ - Núcleo da Infância e Juventude); Luciana Gross (Conselheira Consultiva da Ouvidoria e professora da FGV Direito SP); Luisa Mozetic Plastino (Doutoranda e mestra em Direito e Desenvolvimento pela FGV DIREITO SP); Magali Mendes Associação (Promotoras Legais Populares “Cida da Terra” de Campinas e Região); Mara Ferreira (Segunda Subdefensora Pública-Geral da DPESP); Maria Cristina Quirino (Movimento de Familiares das Vítimas do Massacre de Paraisópolis); Maria Tereza Sadek (Conselheira Consultiva da Ouvidoria e Professora doutora aposentada do Departamento de Ciência Política da USP); Mariana Albuquerque Zan (Advogada no Instituto Alana); Mariana Tonolli Chiavone Delchiaro (Corregedora auxiliar da DPESP); Monica de Melo (Professora da PUC-SP); Paloma Casanovas Reis (Assistente técnica da Ouvidoria-Geral da DPESP); Paula Machado (Defensora Pública da DPESP); Priscila dos Santos Rodrigues (Agente socióloga da Ouvidoria-Geral da DPESP); Renata Tibiriça (coordenadora do NEDIPED - Núcleo de Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência); Rosana Pierucetti (Conselheira Consultiva da Ouvidoria e Coordenadora da ONG RECOMEÇAR).



